Contracts and Procurement Qualification and Tendering		infra. صندوق البنية التحتية الوطني NATIONAL INFRASTRUCTURE FUND	
Form No.	Ref. No.	Ref. Date	Document Owner

Insert letterhead of the undertaking entity
إدراج ترويسة للجهة المتعهدة

To:
National Infrastructure Fund
3133 Metro Boulevard,
7092 Al Aqiq District, Riyadh 13519,
Kingdom of Saudi Arabia
/ /20

Subject: Expression of interest
for……..

Dear Sirs

We, **……**(“**We**”, “**Us**” or the “**Company**”) have expressed interest to provide …….. (the “**Purpose**”) to National Infrastructure Fund (the “**Fund**” which for the purposes of this Undertaking shall include its Representatives (as defined below) and professional advisors). In consideration of the Fund agreeing to make available to Us certain Confidential Information (as defined below) with respect to the Purpose, which We understand will be made available to Us following receipt by the Fund of this Undertaking signed by our Company's duly authorized representative, We agree as follows:

1. **Definitions**

Unless the context otherwise requires capitalized terms used in this Undertaking shall have the following meanings:

“**Affiliates**” means, in relation to a person, a company or entity that, directly or indirectly, controls, is controlled by, or is under common control with, that person. For the purpose of this definition, the term 'control' shall mean (i) ownership or control (whether directly or otherwise) of fifty per cent (50 %) or more of the equity share capital, voting capital or the like of the controlled entity; or (ii) ownership of equity share capital, voting capital, or the like by contract or otherwise, conferring control of, power to control the composition of, or power to appoint, fifty per cent (50%) or more of the members of the board of directors, board of management, or other equivalent or analogous body of controlled entity;

صندوق البنية التحتية الوطني
3133 مترو بوليفارد،
7092 حي العقيق، الرياض 13519،
المملكة العربية السعودية
/ /20

الموضوع: إبداء بمشروع.....

السادة الأعزاء

نحن..... ، المسجل للكيان الخاص بك ("نحن" أو "لنا" أو "الشركة") قد أعربنا عن اهتمامنا بتقديم ..... ("الغرض") لصندوق البنية التحتية الوطني ("الصندوق")، والتي يجب أن تشمل لأغراض هذا التعهد ممثليها (كما هو موضح أدناه) ومستشاريها المحترفين .(وبناءً على موافقة الصندوق على إتاحة بعض المعلومات السرية لنا (كما هو موضح أدناه) فيما يتعلق بالغرض، والتي نفهم أنها ستتاح لنا بعد استلام الصندوق لهذا التعهد الموقع من قبل ممثل شركتنا المفوض رسمياً حسب الأصول، فإننا نوافق على ما يلي:

1. التعاريف

ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للمصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة المستخدمة في هذا التعهد المعاني التالية:

"الشركات التابعة" تعني ، فيما يتعلق بشخص أو شركة أو كيان ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، يتحكم في هذا الشخص أو يسيطر عليه أو يخضع لسيطرة مشتركة معه. لأغراض هذا التعريف، يقصد بمصطلح "السيطرة" (1) ملكية أو سيطرة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) أو أكثر من خمسين في المائة (50%) أو أكثر من رأس المال أو رأس المال التصويتي أو ما شابه ذلك في الكيان الخاضع للسيطرة. أو (2) ملكية رأس المال أو رأس المال المصوت أو ما شابه ذلك عن طريق العقد أو غير ذلك، مما يمنح السيطرة على خمسين في المائة (50٪) أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة أو أي هيئة أخرى مكافئة أو مماثلة للكيان الخاضع للرقابة، أو سلطة التحكم في تكوينهم أو سلطة تعيينهم؛

"**Confidential Information**" means any information relating to the Fund or the Purpose, in whatever form, and includes (a) information given orally and any (b) document, (c) electronic file or (d) any other way of representing or recording information which contains or is derived or copied from such information but excludes information that (i) is or becomes public knowledge other than as a direct or indirect result of any breach of this Undertaking or (ii) is known by us before the date the information is disclosed to us by the Fund or is lawfully obtained by us thereafter and which, as far as We are aware, has not been obtained in violation of, and is not otherwise subject to, any obligation of confidentiality;

"**Party**" means either the Fund or the Company;

"**Parties**" means the Fund and the Company together;

"**Permitted Purpose**" means considering and evaluating the provision of **……**in respect of the Purpose; and

"**Representatives**" means in relation to the Company and / or the Fund, its respective directors, officers and employees and Affiliates and the directors, officers and employees of such Affiliates.

2. Confidentiality undertaking

We hereby undertake to:

(a) Keep the Confidential Information confidential and not to disclose or otherwise reveal it to anyone except as provided for in paragraph 3 of this Undertaking;

(b) Ensure that the Confidential Information is protected with security measures and a degree of care that we would apply to our own confidential information;

(c) Use the Confidential Information only for the Permitted Purpose; and

(d) Use all reasonable endeavours to ensure that any person to whom we pass any Confidential Information (unless disclosed under paragraph 3. of this Undertaking) acknowledges and complies with the provisions of this Undertaking as if that person was also a party to it.

3. **Permitted disclosure**

Subject to the provisions of this paragraph 3. We hereby undertake not to disclose or otherwise reveal, neither directly nor indirectly, Confidential Information to anyone. Notwithstanding the forgoing we may, however, disclose Confidential Information with the Fund's prior written consent to:

"المعلومات السرية" تعني أي معلومات تتعلق بالصندوق أو الغرض منها ، بأي شكل من الأشكال ، وتشمل (أ) المعلومات المقدمة شفهيًا وأي (ب) مستند أو (ج) ملف إلكتروني أو (د) أي طريقة أخرى لتمثيل أو تسجيل المعلومات التي تحتوي على أو مشتقة أو منسوخة من هذه المعلومات ولكنها تستبعد المعلومات التي (1) هي أو تصبح معرفة عامة بخلاف النتيجة المباشرة أو غير المباشرة لأي خرق لهذا التعهد أو (2) معروفة من قبلنا قبل تاريخ الكشف عن المعلومات لنا من قبل الصندوق أو التي تم الحصول عليها بشكل قانوني من قبلنا بعد ذلك والتي ، على حد علمنا ، لم يتم الحصول عليها في انتهاك لأي التزام بالسرية ولا تخضع لها بأي شكل من الأشكال ؛

"الطرف" يعني إما الصندوق أو الشركة؛

"الأطراف" تعني الصندوق والشركة معاً؛

"الغرض المسموح به" يعني النظر في وتقييم ..... التي ترغب شركتك في تقديمها إلى الصندوق فيما يتعلق بالغرض؛ و

"الممثلون" يعني فيما يتعلق بالشركة و / أو الصندوق ومديريها ومسؤوليها وموظفيها والشركات التابعة لها ومديريها ومسؤوليها وموظفيها ومديريها وموظفيها.

2. تعهد السرية

نتعهد بما يلي:

(أ) الحفاظ على سرية المعلومات السرية وعدم الإفصاح عنها أو الكشف عنها لأي شخص باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من هذا التعهد.

(ب) التأكد من حماية المعلومات السرية بتدابير أمنية ودرجة من العناية التي سنطبقها على معلوماتنا السرية؛

(ت) استخدام المعلومات السرية فقط للغرض المسموح به. و

(ث) ابذل كل المساعي المعقولة لضمان أن أي شخص ننقل إليه أي معلومات سرية (ما لم يتم الكشف عنه بموجب الفقرة 3. من هذا التعهد) يقر بأحكام هذا التعهد ويمتثل لها كما لو كان هذا الشخص طرفا فيها أيضا.

3. الإفصاح المسموح به

مع مراعاة أحكام هذه الفقرة 3. نتعهد بموجب هذا بعدم الكشف عن المعلومات السرية أو الكشف عنها بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص. على الرغم مما سبق، يجوز لنا الإفصاح عن المعلومات السرية بموافقة خطية مسبقة من الصندوق على:

(أ) ممثلونا، ولكن فقط إلى الحد الذي يكون فيه الإفصاح ضروريا للغرض المسموح به؛

(a) Our Representatives, but only to the extent that disclosure is necessary for the Permitted Purpose;

(b) Our professional advisers;

(c) Any person whom we may:

(i) Form a consortium with, or

(ii) Contract with, in each case in relation to and to the extent necessary for the Permitted Purpose;

And where:

(d) Requested or required by any court of competent jurisdiction or any competent judicial, governmental, supervisory or regulatory body;

(e) Required by the rules of any stock exchange on which our shares or other securities are listed; or

(f) Required by the laws or regulations of any country with jurisdiction over the affairs of our Company,

provided that, (i) in the case of any disclosure under paragraph 3. (a) Of this Undertaking, the relevant third party has read and understood this Undertaking and the Company ensures such third party complies with the terms of this Undertaking as if such third party were a signatory to this Undertaking, (ii) in the case of any disclosure under paragraph 3. (b) of this Undertaking, the Company shall have first entered into a separate confidentiality agreement with the relevant third party on materially similar terms to those contained within this Undertaking and (iii) in the case of any disclosure under paragraph 3. (c) Of this Undertaking, such person shall have first delivered a letter to us equivalent in form and substance to this Undertaking.

4. Notification of required or unauthorised disclosure

The Company agrees (to the extent permitted by law) to inform the Fund of the full circumstances of any disclosure under paragraphs 3. (b), 3. (C) (i) and (ii) or 3 (d) to (f) of this Undertaking or upon becoming aware that Confidential Information has been disclosed in breach of this Undertaking.

5. Return of Confidential Information

If the Fund so requests in writing, we shall:

(a) Promptly return all Confidential Information supplied to us by the Fund;

(b) Destroy and/or permanently delete all copies of Confidential Information made by us and/or kept and stored by us on any electronic devices and / or systems; and

(ب) مستشارونا المحترفون.

(ت) أي شخص قد نتعامل معه:

(i) تشكيل اتحاد مع، أو

(ii) التعاقد مع، في كل حالة فيما يتعلق بالغرض المسموح به وبالقدر اللازم؛

و أين:

(ث) إذا طلبت أو تطلب من أي محكمة مختصة أو أي هيئة قضائية أو حكومية أو إشر افية أو تنظيمية مختصة؛

(ج) مطلوبة بموجب قواعد أي بورصة يتم فيها إدراج أسهمنا أو الأوراق المالية الأخرى ؛ أو

(ح) مطلوبة بموجب قو انين أو لو ائح أي بلد له اختصاص قضائي على شؤون شركتنا ،

شريطة أن: (1) في حالة أي إفصاح بموجب الفقرة 3. (أ) من هذا التعهد، قام الطرف الثالث المعني بقراءة وفهم هذا التعهد وتضمن الشركة امتثال هذا الطرف الثالث لشروط هذا التعهد كما لو كان هذا الطرف الثالث موقعا على هذا التعهد، (2) في حالة أي إفصاح بموجب الفقرة 3. (ب) من هذا التعهد، يجب أن تكون الشركة قد أبرمت أولا اتفاقية سرية منفصلة مع الطرف الثالث ذي الصلة بشروط مماثلة ماديا لتلك الواردة في هذا التعهد و (3) في حالة أي إفصاح بموجب الفقرة 3. (ج) من هذا التعهد ، يجب أن يكون هذا الشخص قد سلمنا أولا رسالة تعادل شكلا ومضمونا لهذا التعهد.

4. الإخطار بالإفصاح المطلوب أو غير المصرح به

تو افق الشركة (إلى الحد الذي يسمح به القانون) على إبلاغ الصندوق بالظروف الكاملة لأي إفصاح بموجب الفقرات 3. (ب) ، 3. (ج) (1) و (2) أو 3 (د) إلى (و) من هذا التعهد أو عند علمك بأنه تم الكشف عن المعلومات السرية في انتهاك لهذا التعهد.

5. إعادة المعلومات السرية

إذا طلب الصندوق ذلك كتابيا ، فيجب علينا:

(خ) إعادة جميع المعلومات السرية التي قدمها لنا الصندوق على الفور؛

(د) إتلاف و / أو حذف جميع نسخ المعلومات السرية التي تم إنشاؤها من قبلنا و / أو الاحتفاظ بها وتخزينها من قبلنا على أي أجهزة و / أو نظام إلكتروني ; و

(c) use all reasonable endeavours to ensure that anyone to whom We have supplied any Confidential Information destroys or permanently deletes from any of their electronic devices and systems such Confidential Information and any copies made by them,

in each case save to the extent that We or the recipients are required to retain any such Confidential Information by any applicable law, rule or regulation or by any competent judicial, governmental, supervisory or regulatory body or in accordance with internal policy, or where the Confidential Information has been disclosed under paragraph 3. (d) To (f) of this Undertaking.

6. Effective date; continuing obligations; term

The obligations under this Undertaking shall be effective as of the date first written above and are continuing and, in particular, shall survive the termination of any discussions or negotiations between the Fund and Us. Notwithstanding the foregoing, the obligations under this Undertaking shall cease (a) if We contract with the Fund in respect of the Purpose or (b) twelve (12) months after We have (i) returned all Confidential Information supplied to Us by the Fund, and (ii) destroyed or permanently deleted from our electronic devices and systems all copies of Confidential Information made by Us (other than any such Confidential Information or copies which have been disclosed in sub paragraph 3(d), 3(e) & 3 (f) under paragraph 3 of this Undertaking or which, pursuant to paragraph 6. of this Undertaking, are not required to be returned, deleted or destroyed).

7. No representation; consequences of breach; etc.

The Company acknowledges and agrees that:

(a) the Fund does not make any representation or warranty, express or implied, as to, or assume any responsibility for, the accuracy, reliability or completeness of any of the Confidential Information or any other information supplied by the Fund or the assumptions on which it is based;

(b) the Fund shall not be under any obligation to update or correct any inaccuracy in the Confidential Information or any other information supplied by the Fund or be otherwise liable to Us or any other person in respect to the Confidential Information or any such information;

(c) the Fund may be irreparably harmed by the breach of the terms hereof and damages may not be an adequate remedy;

(d) the Fund may be granted an injunction or specific performance for any threatened or actual breach of the provisions of this Undertaking by us; and

(ذ) بذل كل المساعي المعقولة لضمان قيام أي شخص قدمناه بأي معلومات سرية بإتلاف أو حذف هذه المعلومات السرية وأي نسخ من قبلهم أو حذفها نهائيا من أي من أجهزته و أنظمته الإلكترونية .

في كل حالة باستثناء الحد الذي يطلب منا أو فيه المستلمون الاحتفاظ بأي من هذه المعلومات السرية بموجب أي قانون أو قاعدة أو لائحة معمول بها أو من قبل أي هيئة قضائية أو حكومية أو إشر افية أو تنظيمية مختصة أو وفقا للسياسة الداخلية، أو عندما يتم الكشف عن المعلومات السرية بموجب الفقرة 3. (د) إلى (و) من هذا التعهد.

6. تاريخ السريان؛ الالتزامات المستمرة؛ المدة

يجب أن تكون الالتزامات بموجب هذا التعهد سارية المفعول اعتبارا من التاريخ المذكور أعلاه وتستمر ، وعلى وجه الخصوص ، تظل سارية بعد إنهاء أي مناقشات أو مفاوضات بيننا وبين الصندوق. على الرغم مما سبق، تنتهي الالتزامات بموجب هذا التعهد (أ) إذا تعاقدنا مع الصندوق فيما يتعلق بالغرض أو (ب) اثني عشر (12) شهرا بعد (1) إعادة جميع المعلومات السرية التي قدمتها لنا الصندوق، و (2) إتلاف أو حذف جميع نسخ المعلومات السرية التي قدمناها من قبلنا أو حذفنا نهائيا من أجهزتنا و أنظمتنا الإلكترونية (بخلاف أي معلومات سرية أو نسخ تم الكشف عنها في الفقرة الفرعية 3 ((د) و3 (هـ) و3 (و) بموجب الفقرة 3 من هذا التعهد أو التي عملا بالفقرة 6. من هذا التعهد ، لا يشترط إعادتها أو حذفها أو إتلافها.(

7. عدم تقديم إقرارات، عو اقب الإخلال، الخ.

تقر الشركة وتو افق على ما يلي:

(أ) لا يقدم الصندوق أي تعهد أو ضمان، صريحا أو ضمنيا، أو يتحمل أي مسؤولية عن دقة أو موثوقية أو اكتمال أي من المعلومات السرية أو أي معلومات أخرى يقدمها الصندوق أو الافتراضات التي تستند إليها.

(ب) لن يكون الصندوق ملزما بتحديث أو تصحيح أي عدم دقة في المعلومات السرية أو أي معلومات أخرى يقدمها الصندوق أو يكون مسؤولا تجاهنا أو تجاه أي شخص آخر فيما يتعلق بالمعلومات السرية أو أي معلومات من هذا القبيل .

(ت) قد يتضرر الصندوق بشكل لا يمكن إصلاحه من خلال خرق شروط هذا الاتفاق وقد لا تكون الأضرار تعويضا مناسبا.

(ث) يجوز منح الصندوق أمرا قضائيا أو أداء محددا لأي خرق تهديد أو فعلي لأحكام هذا التعهد من قبلنا. و

(e) the Fund will not be liable to the Company for any consequential losses arising from, or in relation to, the Confidential Information.

8. No waiver; amendments; etc.

This Undertaking sets out the full extent of the Company's obligations of confidentiality owed to the Fund in relation to the Confidential Information that is the subject of this Undertaking. No failure or delay in exercising any right, power or privilege hereunder will operate as a waiver thereof nor will any single or partial exercise of any right, power or privilege preclude any further exercise thereof or the exercise of any other right, power or privileges hereunder. The terms of this Undertaking and the Company's obligations hereunder may only be amended or modified by written agreement between the Parties.

9. Inside information

We acknowledge that some or all of the Confidential Information is or may be price-sensitive information and that the use of such information may be regulated or prohibited by applicable legislation. We hereby expressly undertake not to use any Confidential Information for any unlawful purpose.

10. Third party rights

Subject to paragraph 11(b) and to paragraph 7(b) of this Undertaking any person who is not a Party shall not derive any right therefrom.

11. Governing law and jurisdiction

This Undertaking shall be governed by and construed in accordance with the laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia and the competent courts of the Kingdom of Saudi Arabia shall have exclusive jurisdiction over any dispute arising out of or in connection with it.

Yours faithfully

.....
(Signature)

Name:
Title:

(ج) لن يكون الصندوق مسؤولا أمام الشركة عن أي خسائر تبعية تنشأ عن المعلومات السرية أو فيما يتعلق بها.

8. لا تنازل. التعديلات; الخ.

يحدد هذا التعهد المدى الكامل لالتزامات الشركة بالسرية المستحقة للصندوق فيما يتعلق بالمعلومات السرية التي هي موضوع هذا التعهد. لن يكون أي إخفاق أو تأخير في ممارسة أي حق أو سلطة أو امتياز بموجب هذه الاتفاقية بمثابة تنازل عن ذلك ولن يحول أي ممارسة فردية أو جزئية لأي حق أو سلطة أو امتياز دون أي ممارسة أخرى له أو ممارسة أي حق أو سلطة أو امتيازات أخرى بموجب هذه الاتفاقية. لا يجوز تعديل أو تعديل شروط هذا التعهد والتزامات الشركة بموجب هذا التعهد إلا باتفاق خطي بين الطرفين.

9. معلومات داخلية

نحن نقر بأن بعض أو كل المعلومات السرية هي أو قد تكون معلومات حساسة للسعر وأن استخدام هذه المعلومات قد يتم تنظيمه أو حظره بموجب التشريعات المعمول بها. نتعهد صراحة بعدم استخدام أي معلومات سرية لأي غرض غير قانوني.

10. حقوق الطرف الثالث

مع مراعاة الفقرة 11 (ب) والفقرة 7 (ب) من هذا التعهد، لا يجوز لأي شخص ليس طرفا أن يستمد أي حق من ذلك.

11. النظام الحاكم والاختصاص القضائي

يخضع هذا التعهد ويفسر بموجب أنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية ويكون للمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية الاختصاص الحصري بأي نزاع ينشأ من هذا التعهد أو يتعلق به .

لكم التحيات

.....
(التوقيع)

الاسم :
المسمى: